

1. 제정 이유

원자력안전위원회 소관 행정처분 및 과태료의 가중처분에 관한 기준점, 적용시점, 가중방식 등을 규정하여, 과태료 및 과징금 부과 기준을 명확히 하고자 함

2. 주요내용

가. 과징금·과태료 부과 시 가중처분 적용 방식 명확화

- 가중처분 기준의 해석·집행 시 혼란 해소를 위해 가중처분 적용 순서도 및 예시 규정을 포함하는 제재처분 세부기준 마련

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「원자력안전법」, 「생활주변방사선 안전관리법」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 해당사항 없음

원자력안전위원회 소관 법령에 따른 행정처분 및 과태료의 가중처분에 관한 세부 지침안

제1조(목적) 이 예규는 「원자력안전법」, 「생활주변방사선 안전관리법」 등 원자력안전위원회 소관 법령에서 정하고 있는 행정처분 및 과태료 기준 중 위반횟수에 따른 가중처분에 관한 세부적인 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(원자력안전법 시행령 상 가중처분 적용 순서도 및 예시) ① 「원자력안전법」(이하 이 조에서 "법"이라 한다.) 제17조제2항 및 법 제48조제2항 및 법 제57조제2항, 같은 법 시행령 제175조 및 별표 11에 따라 가중된 행정처분을 하려는 경우 적용 순서도 및 예시는 별표 1과 같다.

② 법 제119조제2항, 같은 법 시행령 제178조 및 별표12에 따라 가중된 행정처분을 하려는 경우의 적용 순서도 및 예시는 별표 1과 같다

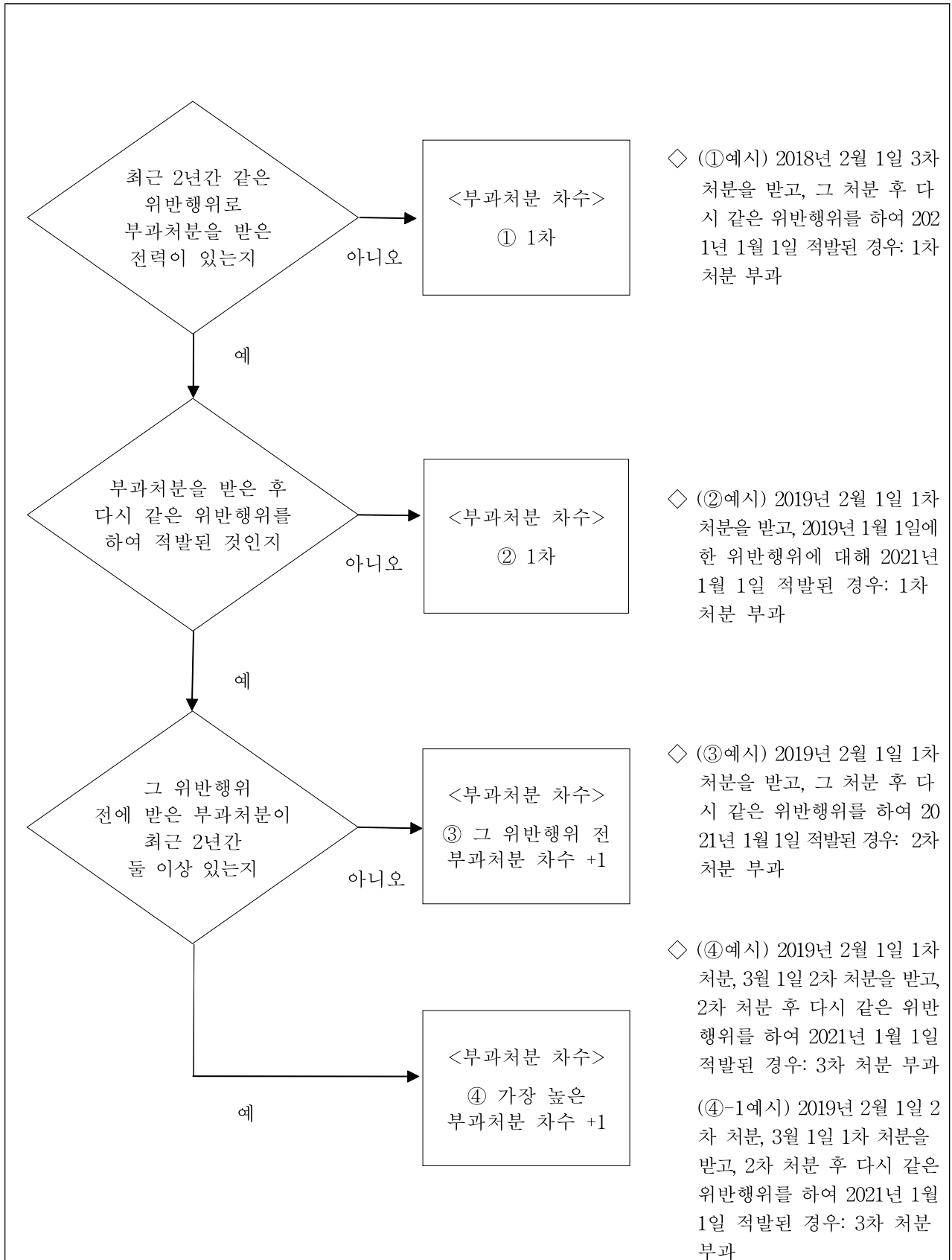
제3조(생활주변방사선 안전관리법 시행령 상 가중처분 적용 순서도 및 예시) ① 「생활주변방사선 안전관리법」 제31조, 같은 법 시행령 제18조 및 별표 2에 따라 가중된 행정처분을 하려는 경우의 적용 순서도 및 예시는 별표 2와 같다

제4조(재검토 기한) 원자력안전위원회장은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 10월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 9월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 원자력안전법 시행령 상 행정처분 시 가중처분 적용 순서도 및 예시



[별표 2] 생활주변방사선 안전관리법 시행령 상 행정처분 시 가중처분 적용 순서도 및 예시

